

Wenn ein Schutzbedürftiger gar kein Schutzbedürftiger mehr ist Eigentlich wird der Flüchtlingsstatus nur auf Zeit vergeben. Zur dauerhaften Einwanderung ist er

Wenn ein Schutzbedürftiger gar kein Schutzbedürftiger mehr ist; Eigentlich wird der Flüchtlingsstatus nur auf Zeit vergeben. Zur dauerhaften Einwanderung ist er nicht gedacht. Deshalb gibt es regelmäßige Prüfungen. Doch die Ampel schränkt diese ein

Die Welt

Montag 14. Oktober 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: POLITIK; THEMA DES TAGES; S. 2; Ausg. 199

Length: 1157 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Wer in seiner Heimat von Krieg oder Verfolgung bedroht ist und nach seiner Flucht bis nach Deutschland gelangt, um hier als schutzberechtigt anerkannt zu werden, hat es geschafft: Er muss nur selten befürchten, dass dieser Schutztitel später wieder einmal aberkannt werden könnte. Im laufenden Jahr wurde laut Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bis Ende September bundesweit lediglich 1770 der Hunderttausenden anerkannten Asylbewerber der in der Vergangenheit erteilte Schutzstatus entzogen.

Exakt aufgeschlüsselt: 43 Mal wurde eine Asylberechtigung entzogen, in 860 Fällen der Flüchtlingsschutz für individuell Verfolgte nach der Genfer Konvention, 580 Mal der subsidiäre Schutz für Bürgerkriegsflüchtlinge und in 281 Fällen der Abschiebungsschutz, den etwa Menschen erhalten, die von lebensbedrohlicher Armut bedroht sind.

Um solche Aberkennungen überhaupt zu ermöglichen, muss das Amt Prüfverfahren einleiten. In diesen wird erstens ermittelt, ob der Schutztitel zu Unrecht vergeben wurde: Das kann laut mit solchen Fällen befassten Beamten etwa der Fall sein, weil Hinweise von den Ausländerbehörden nahelegen, dass beispielsweise ein als eritreischer Verfolgter Anerkannter eigentlich ein Äthiopier ist. Oder weil ein wegen Bedrohung durch den Islamischen Staat (IS) anerkannter Bürgerkriegsflüchtling aus dem Irak eigentlich aus einer Region stammt, in die der IS nie vorgerückt war. Falls dann die Prüfung ausreichende Belege zutage fördert, kann die Erteilung des Schutztitels zurückgenommen werden. Zweitens wird in diesen Prüfungen ermittelt, ob eine korrekt erteilte Schutzberechtigung inzwischen weggefallen ist, sei es wegen einer Verbesserung der Lage im Herkunftsland oder wegen schwerer Straftaten. Dann kann der vergebene Schutztitel widerrufen werden.

Diese Rücknahme- und Widerrufsprüfungen haben, obwohl sie nur selten medial behandelt werden, eine sehr wichtige migrationspolitische Bedeutung. Denn das BAMF hat in der Regel nur drei Jahre Zeit, den Fortbestand des erteilten Schutzgrundes zu prüfen und gegebenenfalls den Status wieder zu entziehen. Geschieht dies nicht,

Wenn ein Schutzbedürftiger gar kein Schutzbedürftiger mehr ist Eigentlich wird der Flüchtlingsstatus nur auf Zeit vergeben. Zur dauerhaften Einwanderung ist er

werden die eigentlich nur befristet aufgenommenen Flüchtlinge meist zu dauerhaften Einwanderern. Und zwar, weil die Bundesrepublik Flüchtlingen bereits etwa drei bis fünf Jahre nach ihrer Einreise einen Rechtsanspruch auf einen Daueraufenthaltstitel ermöglicht.

Um zu verhindern, dass auch zu Unrecht anerkannte Zuwanderer oder solche, deren Schutztitel beispielsweise wegen der Beendigung der Gefechtshandlungen in ihrem Herkunftsland nicht mehr erforderlich ist, zu dauerhaften Einwanderern werden, war das BAMF bis 2022 angewiesen, alle Anerkennungen von Asylbewerbern noch einmal zu überprüfen. Doch diese sogenannte Regelüberprüfung schaffte die Ampel-Regierung ab. Durch das Gesetz zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren erfolgt die Widerrufsprüfung nun nur noch anlassbezogen. Das heißt: Nur wenn Hinweise von Ausländer-, Sicherheits-, Strafverfolgungs- und Leistungsbehörden, etwa zu schweren Straftaten oder Täuschungshandlungen an das BAMF übermittelt werden. Begründet wurde diese Abkehr von den Regelüberprüfungen damit, dass die inzwischen rund 8000 Mitarbeiter des BAMF, der größten Asylbehörde der Welt, mehr Energie für die Asylverfahren der neu Einreisenden aufwenden sollen und weniger für die Überprüfung der bereits anerkannten Schutzberechtigten, die sowieso in den allermeisten Fällen nicht zur Aberkennung des Status führten.

Doch Daten des BAMF zu den Widerrufsprüfungen zeigen, dass die aufwendigen Regelüberprüfungen einen deutlichen Effekt hatten. In den Jahren mit den meisten obligatorischen Überprüfungen gab es demnach auch die meisten Widerrufe beziehungsweise Rücknahmen von Schutztiteln: So wurde 2019 nachdem die damalige schwarz-rote Bundesregierung entschieden hatte, viel Kraft in die Widerrufsprüfungen zu stecken über 170.406 Fälle entschieden. Wovon 5608 mit einem Widerruf (wegen weggefallener Schutzgründe) oder einer Rücknahme (Erkenntnisse, dass der Titel fälschlicherweise vergeben worden war) endeten.

2020 gab es 252.940 Entscheidungen, die in 8710 Fällen zum Entzug des Schutztitels führten. 2021 wurde über 169.323 Widerrufsprüfverfahren entschieden und 6630 Titel wurden aberkannt. Danach sanken mit dem von Rot-Grün-Gelb angestrebten Übergang von obligatorischen zu anlassbezogenen Überprüfungen die Gesamtzahl der Verfahren und damit auch die Aberkennungen. 2023 wurden nur noch 2040 Schutztitel aberkannt und in diesem Jahr wie eingangs genannt nur noch 1770 bis Ende September. In dieser Zahl sind neben den wegen Falschangaben widerrufenen oder wegen Veränderung der Bedrohungslage zurückgenommenen und den wegen schwerer Straftaten entzogenen Schutztiteln übrigens auch jene Fälle enthalten, in denen Schutzberechtigte wegen Heimaturlauben ihren Titel verlieren. Mit dem seit Wochen angekündigten, aber noch nicht in den Bundestag eingebrachten Sicherheitspaket der Ampel soll künftig auch der Schutztitel aberkannt werden können, wenn Straftaten mit einem antisemitischen, rassistischen, fremdenfeindlichen, geschlechtsspezifischen, gegen die sexuelle Orientierung gerichteten oder sonstigen menschenverachtender Beweggrund begangen werden. Auch sollen Heimaturlaube in der Regel zur Aberkennung des Schutzstatus führen.

Dies ist allerdings schon heute rechtlich der Fall. Doch werden so gut wie nie Gründe gefunden, um zu belegen, dass die Heimreise ein Urlaub war, also vor allem dem Vergnügen diene. Sobald die betroffenen Flüchtlinge eine sittliche Verpflichtung geltend machen etwa den Besuch einer Beerdigung oder eines schwer kranken Familienmitgliedes, wird der Schutztitel nicht entzogen. Diese Ausnahmen sollen auch in dem Sicherheitspaket der Ampel weiter gelten. Deswegen darf man gespannt sein, ob ungefähr in einem Jahr festgestellt werden kann, dass mehr Schutztitel durch die Reform aberkannt wurden.

Die Intensität der Widerrufsprüfungen schwankt schon seit Jahrzehnten. So wurden seit der Jahrtausendwende bis zum Jahr 2009 insgesamt fast 69.000 Schutztitel entzogen. Und von 2010 bis 2017 nicht einmal 7000. Als die damalige Bundesregierung die Prüfungen seit 2018 intensivierte, um die vielen Schutzerteilungen der Jahre um 2015 abzarbeiten, gab es wieder deutlich mehr Widerrufe wie beschrieben. Unabhängig von den Schwankungen verloren aber in den vergangenen Jahren immer nur wenige Tausend Schutzberechtigte ihren Status. Dass beispielsweise die vielen Iraker mit subsidiärem Schutz fast immer ihren Status behalten, verwundert besonders. Denn seit Jahren werden neu ankommende irakische Asylbewerber überwiegend abgelehnt weil das Land weitgehend gefechtsfrei ist. Gleichzeitig kommt das BAMF aber nicht zu dem Ergebnis, dass Iraker, die vor einigen Jahren als Bürgerkriegsflüchtling anerkannt worden waren, inzwischen diesen Schutz nicht mehr benötigen.

Wenn ein Schutzbedürftiger gar kein Schutzbedürftiger mehr ist Eigentlich wird der Flüchtlingsstatus nur auf Zeit vergeben. Zur dauerhaften Einwanderung ist er

Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Ein neunjähriger Junge aus Syrien im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel in Berlin

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); EINWANDERUNG (90%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STRAFTATEN (86%); POLITIK (79%); ABSCHIEBUNG (78%); BEWILLIGUNGEN (78%); BÜRGERKRIEG (78%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (67%)

Geographic: ASMERA, ERITREA (58%); IRAK (74%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: October 13, 2024

End of Document